



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1544 del 05/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 del 02/10/2026

PROPOSTA N. 2706 del 02/10/2026

OGGETTO: Costituzione a tempo pieno e determinato, ai sensi ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (TUEL) di Dirigente Tecnico. Assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di anni 3 (tre) e impegno spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025 è stato approvato il Piano Integrato dell'Attività Organizzative (PIAO) 2025/2027;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 il Piano Integrato dell'Attività Organizzative (PIAO) 2025/2027 è stato parzialmente integrato e modificato;

la Programmazione del fabbisogno di personale 2025-2027 prevede, tra l'altro, per l'annualità 2025, la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (TUEL) di DIRIGENTE TECNICO per il Settore con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio ;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 30 settembre 2026 è stato approvato il Piano Integrato dell'Attività Organizzative (PIAO) 2026/2028;

Richiamate :

- la determinazione n. R.G. 2343 del 31 dicembre 2025 ad oggetto "*Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs.n.267/2000,a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio, a tempo pieno e determinato. **Approvazione avvisi e indizione procedura** "*.
- la determinazione n. R.G.121 del 02.02.2026 ad oggetto "*Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs.n.267/2000, a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio, a tempo pieno e determinato. Approvazione avvisi e indizione procedura* ".
RIAPERTURA DEI TERMINI.
- la determinazione n. R.G.139 del 03.02.2026 ad oggetto "*Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs.n.267/2000,a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio, a tempo pieno e determinato. Approvazione avvisi e indizione procedura*".
RETTIFICA RIAPERTURA DEI TERMINI.
- la determinazione n. 781 del 22.05.2026 ad oggetto "*Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs.n.267/2000,a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio. **NOMINA COMMISSIONE** "*.

- la determinazione n. 775 del 21.05.2026 ad oggetto " Assunzione a tempo pieno e determinato n. 1 Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio . Approvazione procedimento istruttorio. **AMMISSIONI CANDIDATI** .
- la determinazione n. 957 del 17.06.2026 ad oggetto " Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n.165/2001, Dlgs.n.267/2000,a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio. **SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE DI COMMISSIONE** " .

Visti :

- i verbali della commissione esaminatrice ed in particolare il n. 3 del 18 giugno 2026 con il quale, in seguito allo svolgimento del colloquio motivazionale, vengono approvati gli esiti della selezione riportati in una tabella riassuntiva;
- il Decreto del Sindaco n. 12 del 2.10.2026 con il quale viene conferito all'ing. Francesco Converso, l'incarico, ex art. 110, c.1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di dirigente tecnico con assegnazione del settore attribuito con successivo decreto sindacale;

Dato atto che con il predetto decreto si dà incarico alla sottoscritta Dirigente di provvedere agli adempimenti necessari a garantire la presa in servizio del dirigente nominato;

Considerato che:

- è stata acquisita al protocollo dell'Ente, in data 2 ottobre 2026, al n. 76909, la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'ing. Francesco Converso
- è stata, altresì, acquisita al protocollo dell'Ente, in data 2 ottobre 2026, al n. 76742, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa dal medesimo ing. Francesco Converso;
- la verifica dei requisiti si è conclusa positivamente, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti ;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere, all'assunzione dell'Ing. *Francesco CONVERSO****** con il ruolo di Dirigente Tecnico con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. Ex 110,c.1.D.Lgs.n.267/200 e ss.mm.ii.;

Precisato che per l'anno in corso va impegnata la somma relativa al costo di n. mesi 3 pari complessivamente ad € 22.010,58 per come di seguito riportato:

- € 12.626,48 emolumenti sul capitolo di spesa 1453/2, piano dei conti 1.01.01.01.002 Bilancio 2026;
- € 3.881,93 oneri riflessi -sul capitolo di spesa 1453/1, piano dei conti 1.01.02.01.001 Bilancio 2026;
- € 1.073,25 IRAP sul capitolo di spesa 1453/3, piano dei conti 1.02.01.01.001 Bilancio 2026;
- € 3.180,68 retribuzione di posizione (R.P) sul cap. 2163/0 piano dei conti 1.01.01.01.001 Bilancio 2026;
- € 977,88 Oneri riflessi su R.P. sul cap. 2165/0 piano dei conti 1.01.02.01.001 Bilancio 2026;

- € 270,36 IRAP su R.P. sul cap. 2174/0 piano dei conti 1.02.01.01.001 Bilancio 2026 ;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n° 4.2 al D.Lgs. 118/2011, e, nello specifico il paragrafo 5.2, che sancisce: "...per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: per la spesa di personale:-nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;

Precisato che l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e del PIAO costituisce, tra gli altri, elemento necessario per poter procedere alle assunzioni di personale;

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 48 e 50 e art. 110 commi 1 e 4;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;
- il vigente C.C.N.L. del personale dirigente delle funzioni locali;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 del T.U.O.E.L. Adottato con d. Lgs. n. 267/2000 e ss mm e ii;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2025 da cui risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 – approvazione" ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 30.09.2026 recante ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 approvato con delibera di Giunta Comunale n.149 del 22.05.2026 " ;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 13.08.2026 ad oggetto " Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.lgs.n.267/2000;
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 06/06/2025 è successiva modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2026 a parziale modifica è stata indetta selezione pubblica comparativa per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ai sensi ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (TUEL);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 30.06.2026, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione.";

Dato atto:

della competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 1 del 2 febbraio 2026;

che il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Antonia Lucchino;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestato altresì che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse del Dirigente e del Responsabile del procedimento tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e costitutiva del dispositivo del presente provvedimento

di prendere atto del Decreto del Sindaco n. 12 del 2.10.2026 con il quale viene conferito all'ing. Francesco CONVERSO***** l'incarico, ex art. 110, c.1, D.Lgs.n.267/200 e ss.mm.ii., di Dirigente Tecnico;

di immettere nei ruoli dell'Ente l'ing. Francesco CONVERSO, a decorrere dalla data del 05.10.2026 e per tre anni, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per la prestazione lavorativa in argomento, secondo lo schema tipo predisposto dal Servizio Gestione Risorse Umane per costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per Dirigente Tecnico secondo le previsioni dell'art. 110, commi 1 e 4 del D.lgs. 267/2000;

Di impegnare per l'anno 2026 la somma complessiva di € 22.010,58 di cui ;

- € 12.626,48 emolumenti sul capitolo di spesa 1453/2, piano dei conti 1.01.01.01.002 Bilancio 2026;

- € 3.881,93 oneri riflessi -sul capitolo di spesa 1453/1, piano dei conti 1.01.02.01.001 Bilancio 2026;
- € 1.073,25 IRAP sul capitolo di spesa 1453/3, piano dei conti 1.02.01.01.001 Bilancio 2026;
- € 3.180,68 retribuzione di posizione (R.P.) sul cap. 2163/0 piano dei conti 1.01.01.01.001 Bilancio 2026;
- € 977,88 Oneri riflessi su R.P. sul cap. 2165/0 piano dei conti 1.01.02.01.001 Bilancio 2026;
- € 270,36 IRAP su R.P. sul cap. 2174/0 piano dei conti 1.02.01.01.001 Bilancio 2026 ;

di attestare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Servizio Gestione Risorse Umane darà seguito ai relativi adempimenti che conseguono all'adozione del presente provvedimento;

di specificare che il presente provvedimento:

è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso;

è adottato nel rispetto delle previsioni del PIAO 2025-2027 e successivo PIAO 2026 – 2028;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il responsabile del procedimento

Funzionario amm.vo

Antonia Lucchino

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2706 del 02/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 224 del 02/10/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/10/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.